

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1564/2532

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายกิตติพงษ์ ถาวรเจริญสุขโข

จำเลย

นายกิตติพงษ์ ถาวรเจริญสุขโข จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.อ. มาตรา 35

ความว่า คดีนี้จำเลยได้ยื่นคำร้องต่อศาลอุทธรณ์ขอรับรถยนต์ของกลางเพื่อนำมาเก็บรักษา แต่ศาลอุทธรณ์ได้มีคำสั่งยกคำร้องของจำเลย เนื่องจากการที่รถยนต์ดังกล่าวเก็บรักษาไว้ที่พนักงานสอบสวนนั้นมิได้มีการดูแลบำรุงรักษาแต่อย่างใดทำให้รถยนต์ดังกล่าวอยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรม จำเลยมีความประสงค์ขอรับรถยนต์ดังกล่าวมาดูแลรักษาเองเพื่อป้องกันความเสียหายและเพื่อให้รถยนต์ดังกล่าวคงสภาพใช้งานได้ตามปกติโดยจำเลยขอวางเงินประกันตามจำนวนที่ศาลกำหนดแทนโปรดอนุญาตให้จำเลยเป็นผู้เก็บรักษารถยนต์ของกลางดังกล่าวด้วย

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 4)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27 ทวิ ที่แก้ไขใหม่ ๑ และผิดตามพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 มาตรา 24,50 ที่แก้ไขใหม่รวมจำคุก 1 ปี ปรับ 904,838.64 บาท ริบรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 8 จ -6595 กรุงเทพมหานคร สีขาว ไว้เป็นของกลาง

จำเลยอุทธรณ์และยื่นคำร้องขอให้ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้จำเลยเป็นผู้เก็บรักษาดูแลรถยนต์ของกลาง

ศาลอุทธรณ์สั่งว่า เมื่อศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้รับรถยนต์ของกลางแล้วการที่จะให้ใครเป็นผู้ดูแลรักษาย่อมเป็นอำนาจของศาลชั้นต้นที่จะกำหนด จำเลยยื่นคำร้องนี้ต่อศาลอุทธรณ์จึงไม่ชอบ ให้ยกคำร้อง

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 4)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบังคับตามคำพิพากษาคำสั่งของศาลอุทธรณ์ชอบแล้ว ให้ยกฎีกาคำสั่ง(คำร้อง) ของจำเลย

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบังคับตามคำพิพากษาคำสั่งของศาลอุทธรณ์ชอบแล้ว ให้ยกฎีกาคำสั่ง(คำร้อง) ของจำเลย

(เชียร ยุงทอง-ชูเชิด รักตะบุตร-สัมฤทธิ์ ไชยศิริ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>